



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		05/03/2025	
Date d'affichage de la convocation :		05/03/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 11 MARS 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :			
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi onze mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Vanessa PAYA à Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE à Brigitte PAGES, Marc ZARCONE à Rosemary DROUILLOT, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Vanessa PAYA, Yvette MESTRE, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Jean-François REGNIER		

AFFAIRE N°06 : PAYSAGE, ENVIRONNEMENT.
Convention d'utilisation de la potence agricole de remplissage située au Mas Carcassonne par les agriculteurs propriétaires de parcelles agricoles.

Monsieur Antoine FIGUE, rapporteur, rappelle que lors de la séance en Conseil Municipal du 12 décembre 2023 (affaire n°13), la municipalité a accordé un conventionnement avec la SCV C.A.V.E.S. pour qu'elle gère l'attribution des badges à ses adhérents et qu'elle réalise elle-même l'entretien de la nouvelle potence agricole de remplissage, située au Mas Carcassonne sur la parcelle AI134.

La société ayant abandonné ce projet de gestion peu de temps après sa fusion avec une autre structure lors du 1^{er} semestre 2024, la Commune s'organise désormais pour proposer aux agriculteurs ayant des terres agricoles sur le territoire communal pour l'attribution des badges d'accès.
 Il est à noter que les consommations réelles d'eau seront refacturées aux professionnels consommateurs.

Une convention type, fixe les conditions d'utilisation de la potence agricole de remplissage et rappelle qu'elle n'entraîne aucun transfert de propriété de l'équipement et de son matériel.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :



1°) **AUTORISE** à l'unanimité les agriculteurs propriétaires de parcelles agricoles, à utiliser la potence agricole de remplissage située au Mas Carcassonne par le biais d'une convention d'utilisation.

2°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à signer chacune des conventions avec les professionnels, dès lors que les conditions d'utilisation sont remplies.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Jean-François REGNIER

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 14 Mars 2025